P U T U S A N

Nomor 2755/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kristina Natalia Sitorus;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /07 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita VI Gg. Kucica Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan ;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Kristina Natalia Sitorus ditahan dalam LP Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2755/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2755/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISTINA NATALIA SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KRISTINA NATALIA SITORUS** selama **:** 6 (enam) tahun **penjara** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram,1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,3 (tiga) bungkus plastik klip kosong,***dirampas untuk dimusnahkan*** dan uang tunai sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), ***dirampas untuk Negara.***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **KRISTINA NATALIA SITORUS** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Kel.Glugur Darat I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi J.Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Mesjid Taufik Kel.Glugur Darat I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penyamaran lalu saksi Heru Syahputra membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Heru Syahputra memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong yang disimpan terdakwa dari atas tiang warung kosong.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lisa (belum tertangkap) sebanyak 1/5 gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) plastik kemudian terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5857/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **KRISTINA NATALIA SITORUS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KRISTINA NATALIA SITORUS** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Kel.Glugur Darat I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi J.Sitorus bersama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Mesjid Taufik Kel.Glugur Darat I Kec.Medan Perjuangan Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penyamaran lalu saksi Heru Syahputra membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Heru Syahputra memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa, lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong yang disimpan terdakwa dari atas tiang warung kosong.

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Lisa (belum tertangkap) sebanyak 1/5 gram seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) plastik kemudian terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5857/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **KRISTINA NATALIA SITORUS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Riski Amalia,S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **J. Sitorus,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang perempuan yang mengaku bernama **Kristina Natalia Sitorus**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Saipullah dan Saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berangkat ke lokasi dan sesampainya di tujuan saksi dan rekan lainnya mengetahui satu orang perempuan yang kami curigai;
- Bahwa kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran (under cover buy) dan pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Syahputra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saksi Heru Syahputra dan dan kemudian saksi dan saksi Saipullah saksi Saipullah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan yaitu saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;
- Bahwa sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Lisa (DPO) dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu dengan per paket dan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **Saipullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang perempuan yang mengaku bernama **Kristina Natalia Sitorus**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi J.Sitorus dan Saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berangkat ke lokasi dan sesampainya di tujuan saksi dan rekan lainnya mengetahui satu orang perempuan yang kami curigai;
- Bahwa kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran (under cover buy) dan pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Syahputra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saksi Heru Syahputra dan kemudian saksi J. Sitorus dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan yaitu saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Lisa (DPO) dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu dengan per paket dan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah selam 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, **Heru Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan seorang perempuan yang mengaku bernama **Kristina Natalia Sitorus**;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Saipullah dan Saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berangkat ke lokasi dan sesampainya di tujuan saksi dan rekan lainnya mengetahui satu orang perempuan yang kami curigai;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyamaran (under cover buy) dan pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Syahputra memberikan uang kepada Terdakwa sebesa Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi J. Sitorus dan saksi Saipullah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan yaitu saksi Saipullah dan saksi J. Sitorus, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;
- Bahwa shabu dengan berat bersih 1/5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Lisa (DPO) dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu dengan per paket dan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah selam 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekita pukul 01.00 Wib, saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Heru Syahputra anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;
- Bahwa shabu dengan berat bersih 1/5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang di belinya dari Sri. Lisa dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) bulan menjual shabu-shabu dan Terdakwa menyuruh Sdri. Lisa (DPO) membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara paketan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang dan telah diperlihatkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibenarkan di persidangan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5857/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **KRISTINA NATALIA SITORUS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi J. Sitorus bersama rekan saksi yaitu saksi Saipullah dan Saksi Heru Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan tim berangkat ke lokasi dan sesampainya di tujuan saksi dan rekan lainnya mengetahui satu orang perempuan yang para saksi curigai;
- Bahwa kemudian saksi Heru Syahputra melakukan penyamaran (under cover buy) dan pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi Heru Syahputra memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada saksi Heru Syahputra dan kemudian saksi J. Sitorus dan saksi Saifullah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi J. Sitorus dan rekan yaitu saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;

- Bahwa shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. Lisa (DPO) dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu dengan per paket dan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu adalah untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah selam 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa menyuruh sdri Lisa (DPO) membeli sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5857/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **KRISTINA NATALIA SITORUS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kristina Natalia Sitorus** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dan mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. **Unsur Setiap orang**:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yaitu disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Kristina Natalia Sitorus** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Nomor:PDM-1062/Enz.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 adalah benar sebagai identitas dirinya dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki izin sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan/hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi J. Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra dan keterangan Terdakwa, penangkapan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mana Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Heru Syahputra anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sabu-sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang – undang jika dilakukan apabila tidak memiliki izin untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ketiga ini adalah bersifat alternatip, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukkannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Mesjid Taufik Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi J. Sitorus, bersama-sama dengan saksi Saipullah dan saksi Heru Syahputra dari petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan meyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Heru Syahputra anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli (under cover buy) yang mana saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanannya dan uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil kosong dari atas tiang warung kosong dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram yang ada pada Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang di belinya dari Sdri. Lisa (DPO) dengan harga Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), yang akan di jual oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan baru 3 (tiga) bulan menjual sabu-sabu dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara paketan dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 5857/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **KRISTINA NATALIA SITORUS** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menangguhkan penahanan Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b KUHAP Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berprilaku, didalam kehidupan, serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seadilnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhakan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu adalah merupakan benda yang peredarannya di larang oleh Undang-undang karena tidak memiliki ijin yang sah maka terhadap barang bukti di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, Peraturan MARI No. 4 tahun 2020 tentang Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronikdan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Kristina Natalia Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual *Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan Video Teleconfrence;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**
Martua Sagala, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)